



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1471-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0188-2026/CC1

DENUNCIANTE : **ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DEL PERÚ (ASOCIACIÓN)**
DENUNCIADO : **SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (BANCO)**
MATERIAS : **PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : **SISTEMA FINANCIERO BANCARIO**
SANCIONES : **SCOTIABANK PERÚ S.A.A. : AMONESTACIÓN**

Lima, 21 de enero del 2026.

ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 28 de abril de 2025, la Asociación interpuso una denuncia contra el Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)¹, señalando lo siguiente:
 - El 01 de abril de 2025, se realizó una llamada a la central de atención del denunciado, solicitando se informe si las grabaciones de audios de las llamadas eran remitidas a los usuarios.
 - Sin embargo, se precisó que debido a políticas internas estos no se entregaban a los usuarios, informándose que solamente se programaban visitas a las sedes para escuchar los audios si posibilidad de obtener una copia.
- La Asociación solicitó, en calidad de medida correctiva, que: (i) el Banco elimine la presunta política interna de seguridad que impide la entrega inmediata de los audios solicitados por los consumidores y usuarios a través de sus correos electrónicos y/o medios análogos para que estos sean solicitados cuando se considere oportuno; y, (ii) se aplique el Convenio de Cooperación Interinstitucional con Indecopi. Asimismo, requirió el pago de los costos y costas del procedimiento.
- Por Resolución N° 1 del 1 de agosto de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 28 de abril de 2025, interpuesta por la Asociación De Consumidores del Perú – ACOPE en contra de Scotiabank Perú S.A.A. por lo siguiente:

- Presunta infracción de los artículos 18°, 19° y al numeral 88.1° del artículo 88° de la*

¹ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.

Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado tendría como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados.

- (ii) *Presunta infracción a los artículos 18°, 19° y al numeral 88.1° del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado estaría limitando a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos. (...)*

4. El 5 de diciembre de 2025, el Banco presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:

- (i) El interlocutor no formula un reclamo por idoneidad del servicio bancario, sino que consulta específicamente sobre los mecanismos para ejercer sus derechos de acceso a la información y la posibilidad de la entrega de la grabación bajo esa premisa.
- (ii) La pretensión del usuario es acceder a un soporte (grabación) que contiene sus datos personales (voz), la cual califica jurídicamente como el ejercicio del derecho de acceso, uno de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) reconocidos en la normativa especial de la materia.
- (iii) Si la controversia gira en torno a si el Banco entregó o no el audio solicitado por el cliente, o si el procedimiento establecido por el Banco -escucha presencial en contraste de envío digital- es una barrera para el acceso a dichos datos, la autoridad llamada por ley para dirimir dicha cuestión es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, no el INDECOPI.
- (iv) La relación jurídica sustancial (la supuesta afectación al derecho de información) se da estrictamente entre el Banco y ese consumidor particular. Sin embargo, quien aparece en la relación procesal es la Asociación, no existiendo identidad entre el sujeto afectado (material) y el denunciante (procesal).
- (v) Existe un vicio de nulidad en la Resolución N° 1 del 1 de agosto de 2025 en tanto la Secretaría Técnica omitió precisar si la presente denuncia se tramitaba en defensa de intereses colectivos o de intereses difusos.
- (vi) La Asociación denuncia una supuesta política de "no entrega" de audios; sin embargo, omite mencionar —o pretende desconocer— que el Banco no negó el acceso a la información en tanto el personal le ofreció alternativas viables y efectivas para garantizar el derecho de información
- (vii) La necesidad de información del consumidor queda plenamente satisfecha con la transcripción o la escucha presencial, toda vez que, a través de estos mecanismos, el consumidor conoce qué se dijo y cómo se dijo, no existiendo, por tanto, una "necesidad de tutela" dado que el conflicto (el supuesto desconocimiento de la información) no existe.

- (viii) No existe disposición legal alguna en el ordenamiento jurídico peruano (ni en el Código de Consumo ni en la normativa sectorial) que obligue a las entidades financieras como el Banco a entregar grabaciones de voz en formato de archivo digital (MP3, WAV, etc.) a través de correos electrónicos o medios similares
- (ix) El artículo 9.3 del Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos, aprobado por Resolución SBS N° 04036-2022 señala que, cuando un reclamo se presenta por un canal distinto a la oficina (como el canal telefónico), la obligación de la empresa es comunicar el código y la fecha, y posteriormente poner a disposición un "Reporte", el cual no incluye el "archivo de audio" o "grabación de voz" como parte del contenido obligatorio del reporte de reclamo.
- (x) Pretender sancionar al Banco por no entregar un audio digital implicaría que el Indecopi cree una obligación que la autoridad rectora del sistema financiero (SBS) no ha contemplado en su regulación específica.
- (xi) El Reglamento además establece en su artículo 8.2 que las empresas del sistema financiero pueden utilizar diversos canales, señalando textualmente: *"8.2 Las empresas deben implementar canales de respuesta a los reclamos y/o requerimientos que cubran como mínimo: a) la puesta a disposición en agencia, b) el envío de la respuesta al domicilio del usuario y c) un canal digital (...)".*
- (xii) Si la propia autoridad reguladora (SBS) valida la "puesta a disposición en agencia" como un mecanismo idóneo para dar la respuesta final a un reclamo, con mayor razón, dicho canal es plenamente válido para permitir el acceso a los medios probatorios (como los audios) que sustentarían dicha respuesta.
- (xiii) Sin perjuicio de la validez legal, la decisión de no remitir archivos de audio adjuntos por correo electrónico o aplicaciones de mensajería (WhatsApp, por ejemplo) no responde a un capricho del Banco, sino a estrictos estándares de Ciberseguridad y Prevención del Fraude que buscan proteger al propio consumidor.
- (xiv) Entregar archivos de audio digitalizados de alta calidad de forma indiscriminada incrementa exponencialmente el riesgo de que la voz del cliente (e incluso la del asesor del Banco) sea capturada y utilizada por ciberdelincuentes para entrenar modelos de Inteligencia Artificial. Esto facilitaría fraudes de suplantación de identidad, Vishing (phishing de voz) o validaciones biométricas fraudulentas en otros servicios
- (xv) De igual manera, acostumar a los clientes a recibir archivos adjuntos (como .mp3, .wav o .zip) o enlaces de descarga supuestamente enviados por "el Banco", debilita la cultura de seguridad del usuario.
- (xvi) Al acudir a la agencia, el Banco verifica fehacientemente la identidad del solicitante. Por el contrario, el envío de un archivo por correo electrónico o WhatsApp no garantiza quién está realmente al otro lado de la pantalla, ni quién tiene acceso al dispositivo o cuenta de correo (que podría estar comprometida o hackeada).

- (xvii) Finalmente, solicita una audiencia de informe oral para exponer su postura.
5. El 5 de enero del 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0004-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó sancionar al Banco con una amonestación, por vulneración a los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que se acreditó que el proveedor denunciado no entrega a los consumidores una copia digital de los audios de sus reclamos cuando estos son solicitados, limitando a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar las grabaciones de llamada.
 6. Por Resolución N° 5 del 5 de enero del 2026, se puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0004-2026/CC1-ST de la misma fecha, emitido por la Secretaría Técnica, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus descargos.
 7. El 7 de enero del 2026, la Asociación presentó un escrito absolviendo el Informe Final de Instrucción, a través del cual señaló, entre otros, lo siguiente:
 - (i) No existe confianza legítima, en tanto que mediante Resolución Final N° 0668-2025/CC1 de fecha 26 de febrero de 2025, la Comisión sancionó al Banco con 3 UIT por la misma infracción.
 - (ii) La política del Banco de obligar a la escucha presencial actúa como un disuasivo para la denuncia.
 - (iii) La mayoría de los consumidores desiste por el esfuerzo que implica ir a la agencia, lo que mantiene la infracción oculta, por lo que la probabilidad debe ser calificada como media o baja.
 - (iv) Solicita que utilice la reincidencia presentada, como agravante de sanción.
 8. El 13 de enero del 2026, el Banco presentó un escrito absolviendo el Informe Final de Instrucción, a través del cual señaló, entre otros, lo siguiente:
 - (i) Reiteró su solicitud de improcedencia por falta de interés para obrar.
 - (ii) Reiteró su solicitud de nulidad de la Resolución N° 1 de fecha 23 de mayo del 2025.
 - (iii) La Secretaría Técnica reconoce acertadamente la importancia de que los usuarios cuenten con constancia de sus reclamos y puedan verificar que la información proporcionada al proveedor fue correctamente registrada y atendida en su totalidad. Sin embargo, al desarrollar este razonamiento, incurre en una contradicción, puesto que después de reconocer que pueden existir distintos métodos y soportes para garantizar el acceso a la información, concluye arbitrariamente que solo la entrega del archivo digital de audio satisface plenamente este derecho.
 - (iv) Ambos mecanismos no constituyen restricciones al derecho de información, sino

modalidades legítimas de ejercicio que cumplen plenamente con la finalidad que la propia Secretaría Técnica reconoce como esencial: permitir que el consumidor verifique que su reclamo fue correctamente registrado, que se consignaron todos los puntos controvertidos manifestados durante la llamada, y que la respuesta del proveedor abarcó la totalidad de los aspectos reclamado.

- (v) El informe eleva una preferencia o comodidad del consumidor al rango de obligación legal del proveedor, creando una exigencia que no tiene sustento normativo.
 - (vi) Además, ignora completamente que la transcripción digital sí permite al consumidor acceder a la información sin necesidad de acudir presencialmente, satisfaciendo precisamente la supuesta expectativa que la secretaria técnica considera vulnerada.
9. En consecuencia, corresponde a la Comisión analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones previas

(i) Sobre la solicitud de informe oral

10. Sobre el particular, el artículo 16° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 1033, señala que la Comisión de Protección al Consumidor puede convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte²
11. Lo señalado en el referido artículo se encuentra estrechamente vinculado a los elementos de juicio que tenga la autoridad resolutoria sobre el tema materia de controversia. En tal sentido, si la autoridad tiene plena convicción de lo que resolverá, a la luz de los medios probatorios que obran en el expediente y los argumentos esgrimidos por las partes, resultará innecesario conceder el uso de la palabra³.
12. En cambio, si el caso resulta complejo y ello genera ciertas dudas en la autoridad sobre el fallo que emitirá, resultará pertinente la realización de un informe oral a efectos de dilucidar la cuestión controvertida, a través del análisis y confrontación de las

² **LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 1033**

Artículo 16.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal

Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. (...) Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe oral presentadas ante las Comisiones.

³ Ello, incluso ha sido señalado por la jurisprudencia, por ejemplo, a través de la sentencia del 10 de abril de 2006, recaída en el Expediente de Apelación 356-2005-Piura, en la que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, confirmando una sentencia que declaró infundada una demanda contencioso administrativa, afirmó que: "(...) se colige que es una facultad y no una obligación de la entidad demandada [el INDECOPI] el conceder los informes orales a las partes; por lo que no se evidencia que se haya contravenido el derecho de defensa de la apelante (...)". A su vez, el Tribunal Constitucional, en Sentencia del 29 de agosto de 2006, recaída en el proceso de amparo signado bajo el Expediente 3075-2006-PA/TC, ha señalado como precedente de observancia obligatoria, que no todo informe oral resulta obligatorio por el solo hecho de haber sido solicitado, sino que éste procede particularmente, cuando del análisis de los actuados aparecen notorias irregularidades acaecidas durante el desarrollo del procedimiento.

exposiciones, réplicas y respuestas a las preguntas y repreguntas que se podrían formular.

13. En el presente caso, Comisión ha verificado que, durante el procedimiento, tanto la parte denunciante como el denunciado han tenido la oportunidad de exponer, por escrito, sus argumentos y plantear prolijamente su posición respecto de cada uno de los hechos materia de denuncia.
14. Por tanto, considerando que tanto el denunciante como el Banco han podido ejercer plenamente su derecho a exponer sus argumentos de defensa y, además de ello, que en la solicitud de informe oral no se ha referido la necesidad de presentar a esta Comisión nuevos elementos de juicio para la resolución del caso que justifiquen la programación de dicha audiencia, correspondería denegar la solicitud de informe oral formulada por el proveedor denunciado en el presente procedimiento.

(ii) Sobre la unificación de imputaciones

15. Mediante Resolución N° 1 del 1 de agosto de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación, realizando la imputación de cargos siguiente:
 - (i) *Presunta infracción de los artículos 18°, 19° y al numeral 88.1° del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado tendría como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados.*
 - (ii) *Presunta infracción a los artículos 18°, 19° y al numeral 88.1° del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado estaría limitando a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos.*
16. Sobre el particular, este Colegiado ha verificado que, en efecto, las imputaciones detalladas en el acápite previo versan sobre el mismo hecho infractor toda vez que las mismas buscan cuestionar la política del proveedor denunciado de no entregar a los usuarios una copia digital de los audios de sus reclamos cuando estos son solicitados, lo cual limitaría a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos.
17. Asimismo, esta Comisión considera oportuno señalar que, si bien los hechos infractores fueron imputados por presuntas infracciones al deber de idoneidad y al deber de atención de reclamos, de la revisión del hecho materia de controversia se verifica que el mismo constituye una presunta infracción de la expectativa del consumidor de recibir la copia digital de los audios y lo que realmente recibe; es decir, acudir a la agencia de manera presencial para poder hacer efectiva la escucha de los audios.
18. Además, corresponde precisar que el hecho materia de controversia corresponde a una política interna del proveedor denunciado, lo cual contraviene de manera directa con la idoneidad del servicio prestado por el Banco.

19. Por lo tanto, se evidencia que el presunto hecho infractor se encuentra relacionado con una presunta infracción al deber de idoneidad, por lo que corresponde analizar la referida imputación únicamente conforme a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código.
20. En consecuencia, corresponde unir las imputaciones señaladas en el numeral 15 a efectos de realizar su análisis de forma conjunta como una presunta infracción a los artículos 18° y 19° conforme a lo siguiente:

(i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado tendría como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados, lo cual limita a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos.*

21. Cabe indicar que la unificación de las imputaciones señaladas de ninguna manera afecta el derecho al debido procedimiento del Banco, en tanto se le brindó la información pertinente sobre los presuntos hechos infractores; siendo que, este ha ejercido su derecho de defensa sobre el particular.

(iii) Sobre la competencia del Indecopi en materia de protección al consumidor sobre denuncias relacionadas a la protección de datos personales

22. El artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece que, en el marco de una economía social de mercado, es deber del Estado defender el interés de los consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, así como su salud y seguridad⁴.
23. Los artículos 72 y 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG)⁵, establecen que la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y la Ley, por lo que sólo por norma con rango legal, cabe atribuirles la

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65.- Defensa del consumidor

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa

72.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan.

71.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado.

24. En cumplimiento de dicho mandato, el Código es la norma con rango legal que no sólo establece las normas de protección de los consumidores, sino que también define la competencia del Indecopi como órgano del Estado a cargo de la protección de sus derechos. En atención a ello, el artículo 105 de dicho cuerpo normativo⁶ dispone que el Indecopi es la autoridad competente para conocer las infracciones en materia de protección al consumidor, la cual sólo puede ser negada cuando haya sido asignada a otro organismo por una norma expresa con rango de ley.
25. Lo antes dicho cobra sentido en la medida que, en función a la especialidad de la materia o de los mecanismos de control y fiscalización, el sistema jurídico puede optar por otorgar a otro organismo de la Administración Pública la competencia para resolver un conflicto de intereses que pueda suscitarse dentro de una relación que califique como de consumo.
26. Cabe indicar que la protección de los derechos de los consumidores no constituye un mandato originario del Código, sino de la Constitución Política del Perú. En vista de ello, a fin de garantizar una efectiva protección de los derechos constitucionales del consumidor, deberá hacerse un análisis en conjunto de las normas que regulan un sector en particular, de acuerdo con el tipo de servicio prestado.
27. En ese sentido, la competencia del Indecopi se verá restringida a favor de la autoridad sectorial, solo en caso se asigne a esta última supuestos, específicos y expresos. Asimismo, el mecanismo de protección brindado por el organismo público sectorial deberá cumplir la misma función, y garantizar una efectiva tutela de los derechos de los consumidores.
28. En materia de protección de datos personales, la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, Ley de Datos Personales), establece las normas que tienen por finalidad garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales⁷; en tal sentido, contiene disposiciones que regulan su adecuado tratamiento.
29. El artículo 2° de la Ley de Datos Personales⁸ define como datos personales a toda

⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.

Artículo 105.- Autoridad Competente. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 103.3, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

⁷ (...) **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen.

⁸ (...) **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Artículo 2°.- Definiciones. Para todos los efectos de la presente Ley, se entiende por:

(...)

4. Datos personales. Toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.

información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Por su parte, el artículo 3° de dicha ley⁹ establece que su objeto de aplicación son los datos personales contenidos (o destinados a ser contenidos) en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional, siendo objeto de especial protección, los datos sensibles¹⁰.

30. En ese orden de ideas, la definición de datos personales puede abarcar un amplio rango de características que ostenta una persona, tales como el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el número de DNI, el número de la placa del vehículo, la huella digital, el ADN, una imagen, el número del seguro social, etc. que la identifican ya sea directa o indirectamente.
31. En cuanto a la autoridad competente en materia de protección de datos personales, el artículo 32° de la Ley de Datos Personales¹¹, señala que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (en adelante, la ANPDP), a la cual corresponde realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de dicha ley y su reglamento, siendo que para tal efecto goza de potestad sancionadora, así como de potestad coactiva.
32. En concordancia con ello, el artículo 33° de la Ley de Datos Personales establece que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales tiene entre otras las siguientes

⁹ **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación. La presente

Ley es de aplicación a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional. Son objeto de especial protección los datos sensibles.

Las disposiciones de esta Ley no son de aplicación a los siguientes datos personales:

1. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales creados por personas naturales para fines exclusivamente relacionados con su vida privada o familiar.
2. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública, solo en tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las competencias asignadas por ley a las respectivas entidades públicas, para la defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en materia penal para la investigación y represión del delito.

- ¹⁰ Un Banco de Datos Personales es el conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso (artículo 2° 1 de la Ley 29733).

¹¹ **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Artículo 32°.- Órgano competente y régimen

jurídico. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Para el adecuado desempeño de sus funciones, puede crear oficinas en todo el país.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales se rige por lo dispuesto en esta Ley, en su reglamento y en los artículos pertinentes del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia.

Corresponde a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de la presente Ley y de su reglamento. Para tal efecto, goza de potestad sancionadora, de conformidad con la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o la que haga sus veces, así como de potestad coactiva, de conformidad con la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, o la que haga sus veces.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales debe presentar periódicamente un informe sobre sus actividades al Ministro de Justicia.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con el apoyo y asesoramiento técnico de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, o la que haga sus veces.

funciones:

“Artículo 33. Funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. - La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce las funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras siguientes:

(...)

16. Conocer, instruir y resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales por la vulneración de los derechos que les conciernen y dictar las medidas cautelares o correctivas que establezca el reglamento.

(...)

20. Iniciar fiscalizaciones de oficio o por denuncia de parte por presuntos actos contrarios a lo establecido en la presente Ley y en su reglamento y **aplicar las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las medidas cautelares o correctivas que establezca el reglamento.**

(Subrayado y resaltado agregados)

33. Asimismo, el artículo 38° de la Ley de Datos Personales, estipula que las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y son tipificadas vía reglamentaria mediante Decreto Supremo. Además, sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su competencia imponga la autoridad competente, esta puede ordenar la implementación de una o más medidas correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente.
34. Cabe señalar que, el artículo 99° del Reglamento de la Ley de Datos Personales, establece que el procedimiento de fiscalización se inicia de oficio por iniciativa de la Dirección de Supervisión y Control o del Director General de Protección de Datos Personales, o por denuncia de cualquier entidad pública, privada o persona natural¹².
35. Adicionalmente, el artículo 115° del Reglamento de la Ley de Datos Personales, señala que el Director de la Dirección de Sanciones es la autoridad que instruye y revuelve en primera instancia las presuntas infracciones a la protección de los datos personales y el Director General de Protección de Datos Personales resuelve en segunda y última instancia el procedimiento sancionador, siendo su decisión la que agota la vía administrativa¹³.
36. En el presente caso, el Banco señaló que, dado que la pretensión denunciada es

¹² **REGLAMENTO DE LA LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**
Artículo 99°.- Inicio del procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización se inicia siempre de oficio como consecuencia de:

1. Iniciativa directa de la Dirección de Supervisión y Control o del Director General de Protección de Datos Personales.

2. Por denuncia de cualquier entidad pública, persona natural o jurídica.

¹³ **REGLAMENTO DE LA LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Artículo 115°.-Autoridades del procedimiento sancionador. Para efectos de la aplicación de las normas sobre el procedimiento sancionador establecido en la Ley, las autoridades son:

1. El Director de la Dirección de Sanciones es la autoridad que instruye y resuelve, en primera instancia, sobre la existencia de infracción e imposición o no de sanciones y sobre obligaciones accesorias tendientes a la protección de los datos personales. Asimismo, es competente para conducir y desarrollar la fase de investigación, y es responsable de llevar a cabo las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias de la comisión, o no, de los actos contrarios a lo establecido en la Ley y el presente reglamento.

2. El Director General de Protección de Datos Personales resuelve en segunda y última instancia el procedimiento sancionador y su decisión agota la vía administrativa.

acceder a un soporte (grabación) que contiene sus datos personales (voz), la misma califica jurídicamente como el ejercicio del derecho de acceso, uno de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) reconocidos en la normativa especial de la materia.

37. Asimismo, el proveedor denunciado señaló que si la controversia gira en torno a si el Banco entregó o no el audio solicitado por el cliente, o si el procedimiento establecido por el Banco (escucha presencial vs. envío digital) es una barrera para el acceso a dichos datos, la autoridad llamada por ley para dirimir dicha cuestión es la ANPDP, no el INDECOPI.
38. Al respecto, esta Comisión cumple con señalar que la materia controvertida en el presente procedimiento administrativo gira en torno a la política del Banco de no entregar o remitir la grabación de las llamadas que tengan relación con los hechos reclamados por sus usuarios, limitando el acceso a los mismos y exhortándolos a acudir de manera presencial a sus agencias hacer efectiva la escucha de dichos audios.
39. En efecto, lo que la Asociación cuestiona es la política del Banco de no remitir los audios de grabación de llamada a sus usuarios, no verificándose que el administrado haya denunciado un acceso a la información personal, sino sobre un defecto en el servicio financiero brindado por el proveedor denunciado.
40. En efecto, lo que la Asociación cuestiona en el presente procedimiento es la política del Banco de no remitir los audios de grabación de llamada a sus usuarios respecto a los reclamos que estos presenten, siendo necesario precisar que, pese a que en este caso en concreto el supuesto corresponda a un soporte digital, ello no ocasiona que el enfoque del denunciante se dirija al acceso de datos personales.
41. Si bien de la revisión del audio se verifica que el consumidor comentó sobre los derechos ARCO, ello fue efectuado de manera posterior a la consulta sobre la remisión de los audios de las grabaciones de la llamada, el cual es precisamente el hecho infractor denunciado en el presente procedimiento.
42. Considerando ello, este Colegiado advierte que la Comisión resulta competente para conocer y pronunciarse acerca de la conducta referida a que el proveedor denunciado tendría como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados, lo cual limita a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos.

(iv) Sobre la solicitud improcedencia por falta de legitimidad para obrar activa

43. En el marco de los procedimientos administrativos, el artículo 118° del TUO de la LPAG, establece que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse ante la autoridad administrativa para solicitar la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración o el reconocimiento de un derecho, entre otros¹⁴. De

¹⁴ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.**
Artículo 118°.- Solicitud en interés particular del administrado. Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho

acuerdo con ello, se infiere que un presupuesto procedimental en esta sede lo constituye la existencia de un agravio a un interés legítimo.

44. De conformidad con el artículo 116° del TUO de la LPAG¹⁵, la autoridad administrativa sólo puede tutelar intereses legítimos de los consumidores -en los procedimientos iniciados por la denuncia de un consumidor- de allí que la ausencia de tal interés afecta la procedencia de la denuncia interpuesta. De acuerdo con ello, el artículo 108° del Código¹⁶, señala que la falta de interés para obrar del consumidor acarrea la improcedencia de su denuncia.
45. Por su parte, el artículo 107° del Código establece que los procedimientos en materia de protección al consumidor se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o por una asociación de consumidores en representación de sus asociados o poderdantes o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores¹⁷.
46. Debe tenerse presente que los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Como lo señala la doctrina procesal, los presupuestos procesales son la competencia del juez, la capacidad de las partes, las formas esenciales del procedimiento, el interés para obrar y la legitimidad para obrar¹⁸.
47. De lo expuesto, se infiere que un presupuesto procesal para la configuración válida de un procedimiento administrativo iniciado en mérito a una denuncia de parte es la

a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 116°. - Solicitud en interés particular del administrado. Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

¹⁶ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 108°.- Infracciones administrativas. Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

- a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.
- b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.
- c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.
- d) Si ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.
- e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.
- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

¹⁷ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 107°.- Postulación del procedimiento. Los procedimientos administrativos para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o por una asociación de consumidores en representación de sus asociados o poderdantes o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. (...)

¹⁸ **MONROY GALVEZ, Juan.** Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis 27, p.24.

existencia de un agravio. Esta lesión debe tener un destinatario, que es el sujeto procesal a quien la conducta cuestionada le ha producido efectos desfavorables y en quien radica el interés para denunciar tal acto.

48. Este interés debe ser personal y directo, de manera que quien formule la denuncia busque obtener del procedimiento un pronunciamiento que declare, proteja o defina sus derechos particulares, y no la protección general del Estado de Derecho, la legalidad o el interés difuso o colectivo de los consumidores, cuya protección o patrocinio corresponde a la Administración o a las asociaciones sin fines de lucro que estén legitimadas para ello.
49. Así, de concluirse que el hecho denunciado por un consumidor particular no da cuenta de una transgresión a su interés particular verificada en el marco de la relación de consumo entablada entre este y determinado proveedor, sino de una presunta transgresión a los intereses difusos o colectivos de los consumidores que contratan los servicios con determinado proveedor, por ejemplo cuando cuestionan una conducta generalizada o la inclusión de cláusulas contractuales que contravendrían el ordenamiento jurídico, dicha denuncia deberá ser declarada improcedente, en tanto el consumidor denunciante no estará legitimado a promover dicho acto, sino una asociación de consumidores debidamente reconocida por el Indecopi, actuando en nombre propio, o la misma Administración a través del inicio de un procedimiento de oficio.
50. En efecto, tal como lo señaló la Sala de Protección al Consumidor en distintos pronunciamientos, las Asociaciones se encuentran legitimadas para denunciar presuntas transgresiones a los intereses difusos o colectivos, siendo que en el caso en particular, la Asociación denunció expresamente una presunta transgresión al interés difuso de los consumidores en la medida que el Banco tendría como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados.
51. En sus descargos el Banco solicitó la improcedencia de la denuncia por falta de legitimidad para obrar activa.
52. Al respecto, cabe precisar que la Asociación señaló expresamente en su denuncia que la denuncia presentada afecta los intereses difusos de los usuarios en general solicitando que: *“la eliminación de la presunta política interna de seguridad que impide la entrega inmediata de los audios solicitados a los consumidores y usuarios a través de sus correos electrónicos y/o medios análogos, para que los consumidores y usuarios puedan solicitarnos cuando consideren oportuno”*.
53. Como se puede apreciar, la Asociación no actuó en representación de un solo consumidor o usuario, sino de un grupo de personas indeterminable que estarían viéndose afectadas por la presunta comisión del hecho infractor denunciado.
54. En ese orden de ideas, esta Comisión considera que la Asociación cuenta con plena legitimidad para obrar para denunciar el hecho materia de controversia en el presente procedimiento administrativo, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el proveedor denunciado.

(v) Sobre la solicitud de nulidad de la Resolución N° 1 del 23 de mayo del 2025

55. La nulidad de los actos administrativos constituye una herramienta jurídica por medio de la cual se corrigen determinadas imperfecciones en el procedimiento; por ejemplo, cuando existen actos contrarios a la Constitución o a las leyes y al debido procedimiento. En ese sentido, en atención al denominado “principio de trascendencia”, se requiere sancionar con nulidad aquellos actos administrativos que causan un grave perjuicio al procedimiento o a los derechos de los administrados.
56. Al respecto, el artículo 10° del TUO de la LPAG, establece los supuestos en que podrá considerarse un acto administrativo como nulo¹⁹, encontrándose entre sus causales de nulidad el defecto u omisión de sus requisitos de validez.
57. Asimismo, el artículo 3° del citado cuerpo normativo²⁰ establece como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos su objeto, que según indica el numeral 5.4. del artículo 5 de la misma ley²¹, debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados.
58. Por su parte, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, regula el principio de congruencia procesal en el artículo VII del Título Preliminar y en el artículo 122°; tal principio impone la obligación del juzgador de fallar según lo alegado²². Por tanto, el juzgador, al fallar, debe pronunciarse únicamente sobre las pretensiones de las partes, no pudiendo resolver más allá de lo demandado, ni sobre

¹⁹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 10°.- Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (...) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.

²⁰ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: (...) 2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

²¹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 5°.- Objeto o contenido del acto administrativo (...) 5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes.

²² **RESOLUCION MINISTERIAL N° 010-93-JUS, TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, publicado el 24 de abril de 1993.**
Título Preliminar
Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.
Artículo 122°.- Las resoluciones judiciales contienen: (...) 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; (...)

punto o pretensión no planteada, tampoco omitir lo expresamente pretendido²³.

59. En el presente caso, el Banco solicitó la nulidad de la Resolución N° 1 de fecha 1 de agosto de 2025, en la medida que la Secretaría Técnica habría omitido precisar si la presente denuncia se tramita en defensa de intereses colectivos o de intereses difusos.
60. Al respecto, este Colegiado cumple con señalar que la situación expuesta por el proveedor denunciado no forma parte de ningún supuesto establecido en el TUO de la LPAG que considere un acto administrativo como nulo.
61. Asimismo, si bien la normativa sectorial establece que las asociaciones de consumidores pueden tutelar los intereses difusos o colectivos, ello es consignando en el marco de la legitimidad de las mismas, mas no como un aspecto vinculado a los cargos que se les imputan, siendo que en el presente caso se encuentra claramente establecido.
62. En efecto, resulta necesario precisar que la imputación materia de controversia recoge una conducta calificada como una política comercial de una empresa del sistema financiero, la cual se aplica a todos los usuarios que contratan los servicios del Banco; motivo por el cual, la misma corresponde a un interés general por parte de un grupo de personas que claramente el Banco puede determinar.
63. En ese sentido, el supuesto señalado por el Banco no constituye causal de nulidad alguna.
64. Por lo tanto, esta Comisión considerar que corresponde desestimar la solicitud de nulidad interpuesta por el Banco.

(vi) Sobre la improcedencia por falta de interés para obrar

65. El artículo 108° del Código²⁴ establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte con lo cual se pondrá fin al procedimiento administrativo cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar²⁵.

²³ Al respecto, Juan Monroy Gálvez comenta lo siguiente: “Siendo el juez la persona encargada de declarar el derecho que corresponda al caso concreto, y pese a que las normas que regulan el trámite que lo conducirá a producir dicha declaración son de naturaleza pública, el derecho que declara - nos referimos al contenido de su declaración - es de naturaleza privada, en consecuencia, les pertenece a las partes. Por tal razón el juez civil no tiene facultad para afectar la declaración de voluntad del pretensor (demandante) y concederle más allá de lo que éste ha pretendido en su demanda. Sin embargo, este impedimento no se presenta cuando el juez otorga menos de lo demandado, dado que tal declaración se habrá expedido cuando, por ejemplo, el juez estime que el demandante no probó todos los extremos de su pretensión”. MONROY GALVEZ, Juan, *Introducción al Proceso Civil*. Tomo I. Bogotá: Editorial Temis S.A., 1996, págs. 90-91.

²⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 108.- Infracciones administrativas

(...)

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los supuestos:

(...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

(...)

²⁵ El interés para obrar, como elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida, se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y, posteriormente, declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Asimismo, el interés para obrar ha sido definido como un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica. En: MONROY GALVEZ, Juan. *Las Excepciones en el Código*

66. De esta manera, a efectos de analizar la posible existencia de una infracción, la Comisión deberá determinar previamente si el administrado posee un interés legítimo que no haya sido atendido por el Estado. De no verificarse dicho supuesto, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
67. En sus descargos, el Banco señaló que no negó el acceso a la información en ningún momento, toda vez que ofreció alternativas viables y efectivas para garantizar el derecho de información, tales como la entrega de la transcripción y escucha presencial de los audios.
68. Al respecto, la Comisión cumple con señalar que en el presente procedimiento no se encuentra analizando una presunta infracción que afecte una situación en particular o individual, sino una política comercial de un proveedor que podría afectar a la totalidad de sus consumidores.
69. En efecto, lo que será materia de análisis por parte de este Colegiado es si el Banco comete una infracción al deber de idoneidad al no entregar una copia digital a los usuarios de las grabaciones de llamada que están relacionadas con sus reclamos, exhortándolos a acudir a una de sus agencias para poder escuchar los mismos; por lo que, se evidencia el pleno interés para obrar de la Asociación, motivo por el cual corresponde desestimar el cuestionamiento realizado por la parte denunciante.

Sobre el deber de idoneidad

70. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²⁶.
71. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado²⁷. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

²⁶ Procesal Civil Peruano. En: Thémis, Revista de Derecho, N° 27-28, p. 124.
LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

²⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los Proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

—Respecto al hecho referido a que el Banco tendría como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados, lo cual limita a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos

72. Sobre el particular, el artículo 173° del TUO de la LPAG²⁸ establece que le corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones. Además, señala que la actuación de las partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos (2) etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código:
- **Primera etapa:** Acreditación del defecto. El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada.
 - **Segunda etapa:** Atribución del defecto. Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.
73. En ese mismo sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
74. En efecto, a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
75. A fin de acreditar el defecto denunciado, la Asociación presentó un audio en formato MP3 en el cual se consigna una llamada telefónica de fecha 1 de abril del 2025 a través del cual un asesor del Banco le informó al consumidor que no remiten los audios de llamadas telefónicas a través de medios digitales sino únicamente la transcripción de los mismos, indicándole expresamente que para poder hacer escucha de las grabaciones de llamadas deberá acercarse de manera presencial a una de las agencias del proveedor denunciado.
76. Sobre el particular, resulta necesario precisar que lo mencionado en el párrafo previo no constituye un hecho controvertido entre las partes, toda vez que el Banco no negó lo indicado a través de dicho audio; motivo por el cual, la materia controvertida en el presente extremo recaerá en analizar si el Banco comete una infracción al deber de idoneidad al no entregar una copia digital a los usuarios de las grabaciones de llamada que están relacionadas con sus reclamos, exhortándolos a acudir a una de sus agencias para poder escuchar los mismos.

²⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019
Artículo 173.- Carga de la prueba
(...)
173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
(...)

77. En primer lugar, corresponde precisar la importancia de que los usuarios cuenten con un soporte de los reclamos que son interpuestos frente a los proveedores, esto, independientemente del canal a través del cual sean presentados (canal telefónico, página web o de forma presencial).
78. En efecto, resulta importante que los consumidores cuenten con una constancia del reclamo interpuesto a fin de que estos cotejen, por ejemplo, si a través del canal telefónico recogieron la totalidad de los puntos controvertidos denunciados, lo cual no puede ser acreditado a través de un código o reporte de reclamo.
79. De esta manera, los usuarios pueden validar que la respuesta que fue otorgada por el proveedor abarcó todos los puntos controvertidos relatados por el consumidor a través del canal telefónico; resultando pertinente en este tipo de casos el soporte digital de la grabación de llamada para acreditar ello.
80. Al respecto, la Comisión considera oportuno señalar que la remisión de las grabaciones de llamadas a los usuarios tras su solicitud constituye un elemento esencial para la garantía efectiva del derecho a la adecuada y eficaz atención de los reclamos de los usuarios del sistema financiero.
81. En un contexto en el que una gran parte de los reclamos se realizan a través de canales no presenciales tales como mediante páginas web o canales telefónicos, resulta indispensable que los usuarios cuenten con pleno acceso a los registros en los que se consignen sus declaraciones.
82. En efecto, la tecnología ha promovido el uso de diversos canales para los ofrecimientos comerciales, interposición de reclamos, e inclusive, la contratación de productos comerciales, siendo gran parte de estos realizados a través de llamadas telefónicas que permiten cursar una conversación directa entre el proveedor y el futuro consumidor registrando lo suscitado, ofertado y acordado en grabaciones digitales que permiten demostrar la plena voluntad de las partes.
83. Por ejemplo, en lo que refiere a la interposición de reclamos a través de canales telefónicos, resulta posible que un usuario presente un reclamo sobre un total de tres puntos controvertidos, siendo que, por error voluntario del asesor, únicamente se consignen dos de los tres puntos señalados por el usuario.
84. Con la entrega del audio de la grabación de llamada a través de la cual formuló el reclamo, el usuario cuenta con la posibilidad de oponerse frente al registro del reclamo mal consignado, siendo esa la única manera en la que el consumidor podría trasladar la responsabilidad a la entidad.
85. Dicha situación puede suscitarse en supuestos como ofrecimientos comerciales, contratación de productos y demás, teniendo el usuario la grabación de la llamada como único sustento o medio probatorio para acreditar el defecto que tenga a bien denunciar frente al proveedor del servicio.
86. En efecto, la entrega de las grabaciones de las llamadas telefónicas constituye una

herramienta fundamental para el pleno ejercicio del derecho de defensa del consumidor, especialmente en aquellos supuestos en los que existen controversias frente a una determinada obligación financiera.

87. Además, resulta necesario precisar que, al contratar un producto o presentar un reclamo a través de un canal telefónico, un usuario cuenta con la expectativa plena de que el proveedor remita toda la información y documentación relacionada a estos, siendo la entrega de los audios no solo una medida razonable, sino una manifestación concreta del cumplimiento del deber de idoneidad que recae sobre el proveedor del servicio.
88. Ahora bien, en el caso en concreto se ha verificado que el Banco cuenta con una política de no entregar los audios de los reclamos de forma digital, justificando para ello normativa sectorial. Así, el proveedor denunciado indicó que no existía normativa alguna que obligue a las entidades financieras a ello, así como en el Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos.
89. Al respecto, esta Comisión considera que la política del Banco resultaría contraria a los derechos reconocidos del consumidor recogidos en el Código, lo cual genera la obligación al proveedor denunciado de entregar los mismos, tal como se desarrolló previamente.
90. Tal como se mencionó en los párrafos previos, restringir el acceso a los audios coloca a los consumidores en situaciones de desventaja probatoria frente a la empresa del sistema financiero, no permitiendo al consumidor verificar el contenido real de las comunicaciones sostenidas a menos de que se apersona de manera presencial a una de las agencias del Banco para hacer efectiva la escucha, siendo necesario precisar que, pese a acudir a las agencias del proveedor denunciado, tampoco recibiría copia digital alguna de los audios.
91. Si bien en sus descargos y en su escrito de absolución el Banco señaló que no existió negativa alguna al acceso a los audios en la medida que otorgan la posibilidad de entregar la transcripción de estos o de acercarse a una de agencias, lo cierto es que este Colegiado no se encuentra analizando la falta de acceso a los audios sino a la falta de entrega de los mismos, por lo que corresponde desestimar ello.
92. En la misma línea, en lo que refiere a la transcripción de los audios, este Colegiado considera que cabe la posibilidad de que los mismos no sean exactos, existiendo la posibilidad de que, debido a -por ejemplo- en una transcripción en automático de los mismos, se pueda obviar cierto contenido, palabras o incluso conectores que puedan distorsionar de manera involuntaria la conversación sostenida entre las partes en la referida comunicación, motivo por el cual, resulta importante que el propio consumidor tenga acceso al audio a fin de que se pueda cotejar sus propios términos en el reclamo.
93. Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de acercarse de manera presencial a las agencias para hacer efectiva la escucha del audio, esta Comisión considera que ello, si bien podría cumplir con la necesidad del consumidor de escuchar la grabación, lo cierto es que ello también implica (i) la necesidad de agendar una cita en el Banco para acercarse a la agencia, (ii) apersonarse a la agencia del Banco, debiendo de respetar la disponibilidad de la misma; (iii) la imposibilidad de recibir una copia digital del audio pese

a acudir a la agencia, impidiendo que el consumidor cuente con el medio probatorio físico para acreditar sus argumentos, entre otros.

94. En su escrito de absolución, el Banco señaló que existe una contradicción en el Informe Final de Instrucción en tanto que en un primer momento la Comisión reconoce la importancia de que los usuarios cuenten con constancia de sus reclamos y puedan verificar que la información proporcionada al proveedor fue correctamente registrada y atendida en su totalidad; sin embargo, de manera posterior concluye arbitrariamente que solo la entrega del archivo digital de audio satisface plenamente este derecho.
95. Sobre el particular, este Colegiado considera oportuno señalar que en el Informe Final de Instrucción la Secretaría Técnica señaló expresamente en su numeral 77 que la remisión de las grabaciones de llamadas a los usuarios tras su solicitud constituye un elemento esencial para la garantía efectiva del derecho a la adecuada y eficaz atención de los reclamos de los usuarios del sistema financiero.
96. Si bien existe la posibilidad de remitir otros archivos para dejar constancia la interposición del reclamo, lo cierto es que la materia controvertida en el presente procedimiento gira en torno a la política del Banco de no entregar los audios tras la solicitud de los usuarios.
97. En efecto, por más de que el Banco brinde ciertas posibilidades para poder tener acceso a los audios de las grabaciones telefónicas, lo cierto es que no se estaría cumpliendo con la expectativa del consumidor de contar con el archivo digital o en físico del audio a fin de que este tenga a bien hacer efectiva la escucha sin la necesidad de acudir de manera presencial a una de las agencias del proveedor denunciado.
98. Finalmente, el Banco señaló que la decisión de no remitir archivos de audio adjuntos por correo electrónico o aplicaciones de mensajería responde a estrictos estándares de ciberseguridad y prevención del Fraude que buscan proteger al propio consumidor.
99. Al respecto, la Comisión considera necesario precisar que las normas relativas a Ciberseguridad no impiden o restringen el envío de audios que contengan grabaciones de llamada cuando estas son solicitadas por los propios consumidores que forman parte de estas.
100. En efecto, la normativa que le es vinculante al proveedor denunciado no admite, en ningún supuesto, la situación descrita por el Banco, siendo un derecho del consumidor acceder a la información concerniente a los audios que contengan grabaciones de llamada en las que los consumidores formulen sus reclamos.
101. Por otro lado, en relación a lo mencionado por el Banco respecto a que entregar archivos de audio digitalizados de alta calidad de forma indiscriminada incrementa exponencialmente el riesgo de que la voz del cliente e incluso la del asesor del Banco sea capturada y utilizada por ciberdelincuentes para entrenar modelos de Inteligencia Artificial, la Comisión considera que ello constituye a meros hechos especulativos.
102. En efecto, el Banco alega una presunción para acreditar la restricción interpuesta a los usuarios, mientras que, por otro lado, se encuentra el derecho reconocido de los

consumidores a acceder la copia de sus reclamos.

103. Además, este Colegiado considera que las empresas del sistema financiero deberían estar en la capacidad de contar con mecanismos de seguridad adecuados para evitar o prevenir que la voz de sus consumidores y colaboradores sea capturada y utilizada por ciberdelincuentes para cometer fraudes cibernéticos.
104. Por lo tanto, esta Comisión considera que el Banco trasgredió el deber de idoneidad en tanto se demostró que el Banco tiene como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados, lo cual limita a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos.
105. En consecuencia, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica en el Informe Final de Instrucción N° 0004-2026/CC1 este Colegiado considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la Asociación contra el Banco, por la infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que el proveedor denunciado tiene como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados, lo cual limita a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos.

Sobre las medidas correctivas

106. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias²⁹.
107. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³⁰. Las medidas correctivas complementarias tienen

²⁹ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³⁰ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³¹

108. La Asociación solicitó como medidas correctivas las detalladas en el numeral 2 de la presente Resolución.
109. Al respecto, esta Comisión considera que los hechos que constituyen la infracción aún pueden subsanarse, por lo que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva, que, en el plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con adecuar sus políticas internas con la finalidad de que cumpla con remitir a los usuarios copia digital de los audios de sus reclamos cuando estos sean solicitados, debiendo capacitar a su personal con la finalidad de poder atender expresamente el requerimiento de información

- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

31

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias**

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
- (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
- (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

efectuado por los consumidores.

110. Si bien la Asociación solicitó que se aplique el Convenio de Cooperación Interinstitucional con Indecopi, lo cierto es que dicho análisis se efectuará más adelante en la presente Resolución.
111. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³².
112. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³³.
113. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

³² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Subrayado agregado)

³³ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

Sobre la graduación de la sanción

114. Al respecto, el 14 de junio de 2021³⁴, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, Decreto Supremo N° 032-2021-PCM)³⁵, aplicable para los procedimientos administrativos de protección al consumidor a cargo de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión), en la vía ordinaria y en la vía sumarísima — como segunda instancia, a través de un recurso de apelación—, que hayan iniciado a partir de dicha fecha³⁶.

34

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.

Artículo 3. Vigencia

El presente decreto supremo entra en vigencia de manera conjunta con la entrada en vigencia de la Ley N° 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.

LEY N° 31112, LEY QUE ESTABLECE EL CONTROL PREVIO DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL, PUBLICADA EL 7 DE ENERO DE 2021

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

DUODÉCIMA. Vigencia

La presente ley entra en vigencia a los quince (15) días calendario contados a partir de la adecuación normativa establecida en la novena disposición complementaria final.

NOVENA. Adecuación

En un plazo no mayor a quince (15) días contados a partir de la publicación del reglamento de la presente ley, se dictan las modificaciones al Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI y demás instrumentos de gestión de la entidad, a fin de adecuarlos a lo dispuesto por la presente ley.

DECRETO SUPREMO N° 104-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA SECCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PUBLICADO EL 27 DE MAYO DE 2021

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Vigencia de la Primera Sección del Reglamento de Organización y Funciones

La Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, aprobada por el presente Decreto Supremo, entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución que aprueba la Sección Segunda de dicho Reglamento, con excepción de la Segunda y Quinta Disposición Complementaria Final, que entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma.

RESOLUCIÓN N° 000060-2021-PRE-INDECOPI, APRUEBAN SECCIÓN SEGUNDA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, PUBLICADA EL 30 DE MAYO DE 2021

Artículo 1.- Aprobación de la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Apruébese la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), aprobado por Decreto Supremo N° 104-2021-PCM, que consta de un (1) título, treinta y seis (36) artículos; así como la Estructura Orgánica y el Organigrama del INDECOPI, que como anexos forman parte integrante de la presente Resolución.

35

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia que, como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

36

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PUBLICADA EL 2 DE SETIEMBRE DE 2010 Y MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.

Artículo 107.- Postulación del procedimiento.

Los procedimientos administrativos para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código

115. En esa línea, el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, estableció tres (3) métodos para para la graduación de las sanciones, denominados: (i) *método basado en valores preestablecidos*; (ii) *método basado en un porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado*; y, (iii) *método ad hoc*. Asimismo, respecto del “*método basado en valores preestablecidos*” se precisó que este se subdividía en cuatro (4) supuestos:
- (i) Método de valores preestablecidos para infracciones vinculadas con el Libro de Reclamaciones.
 - (ii) Método de valores preestablecidos para las infracciones a las normas de eliminación de barreras burocráticas.
 - (iii) Método de valores preestablecidos para infracciones de Prestadores de Servicios de Certificación Digital.
 - (iv) Método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC
116. A partir de lo expuesto, se advierte que el *método de valores preestablecidos para infracciones vinculadas con el Libro de Reclamaciones* y el *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC* serán los aplicables para estos órganos colegiados³⁷, siempre que la infracción cumpla con los requisitos siguientes: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional³⁸. **En caso de ausencia de alguno de los requisitos, se deberá utilizar el**

se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o por una asociación de consumidores en representación de sus asociados o poderdantes o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. En este último caso, la asociación de consumidores actúa como tercero legitimado sin gozar de las facultades para disponer derechos de los consumidores afectados, salvo de sus asociados o de las personas que le hayan otorgado poder para tal efecto. Tanto el consumidor constituido como parte como el tercero legitimado pueden participar en el procedimiento e interponer los recursos contra la resolución que deniegue el inicio del procedimiento y contra cualquier otra resolución impugnabile que les produzca agravio. El procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor se inicia con la notificación de la imputación de cargos al posible infractor.

37 **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.**

Artículo 2. Alcance

“La graduación, metodología y factores para la determinación de las multas es aplicada por los siguientes órganos resolutivos del INDECOPI:

a) Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, incluyendo a los órganos adscritos a las Oficinas Regionales del INDECOPI;

b) Comisiones de Protección del Consumidor, incluyendo a las comisiones adscritas a las Oficinas Regionales del INDECOPI con competencia en esta materia;
(...)”.

38 **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.**

ANEXO

GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA

(...)

A. Estimación de la Multa Base (m)

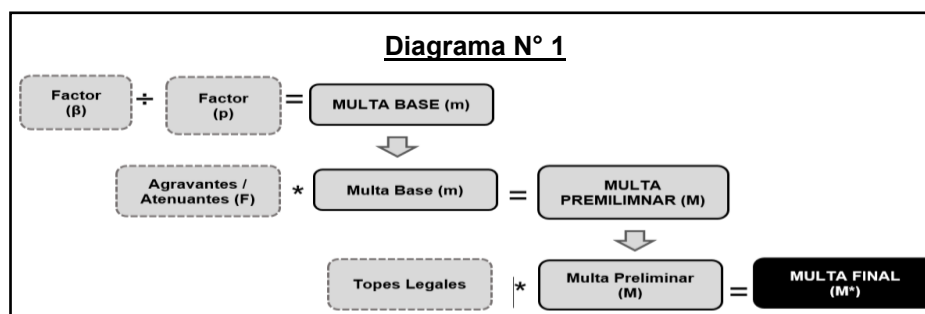
(...)

En otros casos, los OR que según el Cuadro 1 pueden adoptar entre:

(...) deben elegir el “Método basado en valores preestablecidos” siempre que se cumplan la totalidad de las siguientes tres

método ad hoc.

117. En efecto, en aplicación del Decreto, el *método ad hoc* será utilizado para aquellas infracciones al Código en las cuales no se cumpla con alguno de los requisitos aplicables para la utilización del método de valores preestablecidos. Así, dicho método establece el esquema y los factores que se deben tener presente, es decir, la Multa Preliminar (M) será el resultado de multiplicar el valor estimado de la Multa Base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presente en cada caso (F). Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una Multa Final (M*)³⁹, tal como se aprecia a continuación:



— Multa base (m)

118. De acuerdo con el diagrama planteado, la Multa Base (m), bajo la metodología clásica, se estima dividiendo el factor β (beneficio ilícito, perjuicio económico causado o daño) entre el factor p (probabilidad de detección)⁴⁰. Para la determinación de cada uno de los

características dentro de una infracción:

1. Se desarrolló por un período menor a dos años.
 2. No dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas.
 3. Tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
- (...).

39. **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.**

ANEXO

GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA

Capítulo I: Pasos para la estimación de multas

Sobre la base de la revisión del proceso de graduación de sanciones por parte de los OR del Indecopi, se tiene que, en términos generales, la multa preliminar (M) es el resultado de multiplicar el valor estimado de la multa base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presentes en cada caso (F), conforme a la siguiente fórmula:

$$(I) M = m \times F$$

Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una multa final (M*).
(...).

40. **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.**
(...)

C. Método ad hoc.

Como regla general, bajo la aproximación *ad hoc*, la multa base (m) se estima dividiendo el factor β entre el factor p , conforme la expresión que se presenta a continuación:

$$(VIII) m = \beta / p$$

elementos mencionados, debemos considerar lo siguiente:

a) Determinación del factor β

119. Conforme lo establece el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, el factor β se obtiene bajo dos (2) formas⁴¹:
- i) Mediante el beneficio ilícito, que comprende a los beneficios adicionales obtenidos o esperados a partir de la infracción, los que a su vez pueden explicarse por incrementos en los ingresos del infractor producto de variaciones positivas en el precio y cantidades, o por costos evitados, o
 - ii) Mediante el perjuicio económico causado o daño.
120. Según el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, en cuanto al beneficio ilícito, este puede entenderse como una aproximación del beneficio que habría obtenido el infractor al incurrir en una práctica ilícita; aunque pueden presentarse situaciones menores en donde el infractor no logra hacer efectivo un beneficio y corresponde determinar un beneficio esperado producto de la infracción.
121. Existen diversas formas de obtener una aproximación del beneficio ilícito según la naturaleza de la práctica infractora y la información disponible; sin perjuicio de ello el beneficio ilícito representa los beneficios adicionales obtenidos o esperados a partir de la infracción. Por tanto, bajo esta formulación, y dependiendo del caso en concreto, el beneficio incremental puede derivarse de un incremento en los ingresos y/o por una reducción en los costos. Cuando la fuente principal del beneficio ilícito es producto de ahorros obtenidos por la infracción o por no realizar las inversiones o gastos que demanda el cumplimiento de una normativa sectorial o nacional, se dice que el agente infractor se ha beneficiado por costos evitados.
122. En el caso de la aproximación por el perjuicio económico causado o daño, aplicable a las situaciones en la que una infracción genera perjuicios significativos a uno o varios agentes, deben diferenciarse tres (3) tipos de definiciones que sirven para estimar el perjuicio económico causado o daño: el daño emergente o directo, el lucro cesante y el daño a la persona, conforme se detalla en el Cuadro 27 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM:

“Cuadro 27

⁴¹ DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.

(...)

C. Método ad hoc.

(...)

a) Criterios para la determinación del factor β

El factor β se aproxima bajo dos formas:

i) Mediante el beneficio ilícito, que comprende a los beneficios adicionales obtenidos o esperados a partir de la infracción, los que a su vez pueden explicarse por incrementos en los ingresos del infractor producto de variaciones positivas en el precio y cantidades, o por costos evitados, o

ii) Mediante el perjuicio económico causado o daño.

(...)

DEFINICIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO O DAÑO

Tipología	Definición
<i>Daño emergente</i>	<i>Representa la pérdida en la riqueza o patrimonio del agente económico, explicada directamente por la acción u omisión del agente infractor.</i>
<i>Lucro cesante</i>	<i>Representa el beneficio esperado que el agente económico afectado hubiera recibido si no hubiera ocurrido el evento dañino. Es decir, se trata de un beneficio dejado de percibir a causa de la infracción.</i>
<i>Daño a la persona</i>	<i>Representa toda lesión a la integridad del individuo y su proyecto de vida derivada de la infracción que puede derivar como mínimo un daño emergente y lucro cesante.</i>

123. Cada aproximación requiere un determinado nivel de información; por lo que, el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM muestra la información mínima que puede requerirse para estimar el factor β dado el enfoque de beneficios o perjuicio económico causado o daño, conforme se aprecia a continuación:

“Cuadro 28: INFORMACIÓN MÍNIMA PARA ESTIMAR EL FACTOR β , SEGÚN BENEFICIOS O PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO O DAÑO

Ítem	Enfoque		
	Beneficio ilícito por incremento de ingresos	Beneficio ilícito por costo evitado	Perjuicio económico causado o daño
Variable	<i>Ventas o ingresos (precios y cantidades) del producto específico y, de ser el caso, la utilidad o ratio de utilidad/ventas.</i>	<i>Costos de cumplimiento.</i>	<i>Ingresos o valor de los recursos económicos perdidos, gastos en exceso o VVE.</i>
Agente	<i>El (los) infractor(es) y eventualmente de un agente o mercado/industria lo más idéntico posible.</i>		<i>El(los) afectado (s) y eventualmente un agente o mercado/ industria lo más idéntico posible.</i>
Período	<i>Antes, durante y/o después de la infracción y la materialización de sus efectos. La longitud del período antes o después de la infracción debe ser similar al del período en el que se desarrolló la infracción o como mínimo de un año.</i>		

124. En caso no sea posible determinar el beneficio ilícito, costo evitado o perjuicio económico o daño o algún otro parámetro para estimar el factor β , u obtener la información vinculada a las condiciones previas al periodo de la infracción, resultará posible consultar fuentes de información oficial y realizar los requerimientos de información necesarios a entidades públicas pertinentes⁴².

42

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.

(...)

En caso no sea posible determinar el beneficio ilícito, costo evitado o perjuicio económico o daño o algún otro parámetro para estimar el factor β , u obtener la información vinculada a las condiciones previas al periodo de la infracción, una alternativa es emplear razonablemente la información pública de empresas competidoras que operen en el mismo mercado o sector, o usar parámetros de estudios publicados por la academia o por organismos internacionales. Naturalmente, bajo cualquier escenario puede resultar bastante útil consultar fuentes de información oficial y realizar los requerimientos de información necesarios a entidades públicas pertinentes.

En caso de que las definiciones de perjuicio económico causado o daño definidas en el presente acápite no sean suficientes para que el OR pueda definir el valor de la Multa Base (m), el OR debe sustentar sus razones y adoptar de manera general una

125. Al respecto, esta Comisión considera, en cuanto a la determinación del costo evitado, que de no ser posible –de los actuados del procedimiento– la obtención de la información necesaria para el cálculo de su valoración podrá estimarse tomando en consideración el valor de contratar el servicio de un personal capacitado, que le permitiría al proveedor adoptar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en la comisión de la conducta infractora.

b) Determinación del factor p

126. El factor p representa a la probabilidad de detección. Dicho factor permite que la multa base incorpore la expectativa del infractor de ser detectado por la administración, lo cual está relacionado con la capacidad y el esfuerzo que realiza el Estado para detectar el incumplimiento.
127. Según el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, para determinar el valor del factor p primero es necesario definir su nivel, el cual puede ser bajo, medio o alto en función de las características que presente cada caso en concreto. Posteriormente, se considera el valor de la probabilidad que corresponde al nivel determinado.
128. El nivel del factor p se determina en función de la recurrencia, magnitud e importancia en la que se presentan cada una de las características que se señalan en el Cuadro 29 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, el cual se visualiza a continuación:

“Cuadro 29: CARACTERÍSTICAS SEGÚN NIVEL DE DETECCIÓN”

N°	Característica			Nivel
1	Acciones que conlleven a un ocultamiento de información	Clandestinidad / informalidad	Acciones no programadas de supervisión o fiscalización.	Bajo
2	Denuncias de terceros.	Reportes de terceros.	Información disponible pero limitada por ser insuficiente, fragmentada o dispersa	Medio
3	Autoreporte	Acciones programadas de supervisión y fiscalización.	Información confiable, completa y de fácil acceso.	Alto

129. Cabe señalar que la referida normativa precisa que no es necesario que se presenten las tres (3) características señaladas en el cuadro al mismo tiempo para determinar un nivel de detección; asimismo, en caso de que se presenten características de distintos niveles al mismo tiempo, se deberá valorar y determinar cuáles de éstas se presentan con mayor relevancia a efectos de dilucidar el nivel de detección.
130. Asimismo, los valores del factor p para cada nivel de probabilidad de detección se desarrollan en el Cuadro 30 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM:

“Cuadro 30: FACTOR p SEGÚN ÓRGANO RESOLUTIVO”

aproximación basada en valores preestablecidos o en un porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado.

Nivel de Probabilidad	Protección del Consumidor	Competencia	Propiedad Intelectual		
	CC1, CC2 y CC3	CLC	DDA	DIN	DSD
Baja	23,19%	26,49%	5,46%	23,94%	6,40%
Media	37,40%	41,38%	15,88%	57,27%	15,43%
Alta	49,94%	53,81%	23,46%	74,57%	23,66%”

—Multa Preliminar (M)

131. La Multa Preliminar (M) se obtendrá de la multiplicación de Multa Base (m) por la valoración de atenuantes y agravantes (F); siendo que, para la determinación de este último factor, se considerará lo siguiente:

a) Determinación de (F)

132. Para determinar la valoración de atenuantes y agravantes (F), se deberá analizar y definir si existen circunstancias agravantes y/o atenuantes que corresponda aplicarse. En caso de no existir ninguna de ellas, dicho factor será equivalente a 1 o 100%. De verificarse circunstancias atenuantes o agravantes se establecerá el porcentaje en que cada atenuante y/o agravante disminuye o aumenta, respectivamente, el valor de la Multa Base (m), según lo determinado en el Cuadro N° 2 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM⁴³. Para mejor ilustración, a manera de ejemplo, se muestra lo siguiente:

Cuadro N° 2

Ejemplos de circunstancias agravantes
Reincidencia (cuando el administrado ha sido sancionado mediante resolución firme por una infracción igual a la que se le imputa, dentro del plazo de un año como máximo). ⁴⁴

43

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.

B. Valoración de atenuantes y agravantes (F)

Este segundo paso corresponde a la valoración de las circunstancias que pueden incrementar (agrarar) o reducir (atenuar) el monto de la multa base, a través del factor F. Para determinar el valor del factor F, los OR deben realizar el siguiente análisis:

- Definir si existen circunstancias agravantes o atenuantes que correspondan aplicar.
- En caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).
- En caso de verificar circunstancias agravantes o atenuantes (f_1), se debe establecer el porcentaje en que cada atenuante y/o agravante disminuye y/o aumenta, respectivamente, el valor de m. Para esto, se debe sumar todos los porcentajes (f_1), y se le agrega la unidad (o 100%). Esto puede realizarse mediante la siguiente expresión:

$$F = 1 + (f_1 + f_2 + f_3 \dots f_n) = 1 + \sum_{i=1}^n f_i$$

(II)

Donde n representa al número de circunstancias agravantes y atenuantes identificadas.

Cabe mencionar que las circunstancias atenuantes pueden reducir la multa base hasta en un 50% y que las circunstancias agravantes pueden incrementarla hasta en un 100%.

En caso el OR determine que el hecho infractor presenta algunas de las circunstancias agravantes o atenuantes que figuran en el Cuadro 2, debe considerar los valores señalados en dicho cuadro, en tanto sean compatibles con su marco legal especial. Por ende, pueden existir casos en los que el marco normativo establece circunstancias atenuantes o agravantes específicas y sus respectivos valores de reducción o incremento, en cuyo caso prima lo indicado en dicho marco normativo en consideración de su respectiva jerarquía, pero tratando de conciliar en lo posible dicho criterio con el presente Decreto Supremo.

Cabe señalar que los OR pueden considerar otras circunstancias atenuantes o agravantes adicionales a las que se presentan en el Cuadro 2, siempre que sean pertinentes de acuerdo con las características de cada caso en particular y en la medida que su marco legal especial se lo permita.

44

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Y PUBLICADO EL 25 DE ENERO DE 2019

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Reiterancia (cuando el administrado continúa incurriendo en la conducta infractora pese a la advertencia de la autoridad). ⁴⁵
La conducta del denunciado a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental.
Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad de personas. ⁴⁶
Cuando el denunciado, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias.
Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso.
Ejemplos de circunstancias atenuantes
La presentación por el denunciado de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento administrativo que coincida con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutorio.
Cuando el denunciado acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de esta y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma.
Cuando el denunciado reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones después de la presentación de sus descargos.
Cuando el administrado reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito con anterioridad y posterioridad al Informe Final de Instrucción.
Cuando el denunciado acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en la normativa.

*Cuadro elaborado por la Secretaría Técnica sobre la base de lo indicado en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.

—Multa Final (M*)

133. Finalmente, para determinar la Multa Final (M*) se deberá obtener de la comparación entre la Multa Preliminar (M) y el tope máximo establecido por la normativa vigente⁴⁷.

(...)

3. Razonabilidad. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

(...)

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

(...).

⁴⁵ "(...) la autoridad administrativa deberá considerar la reincidencia (cuando el administrado ya ha sido sancionado por una infracción análoga o igual a la que se le imputa) o reiterancia (cuando el administrado continúa incurriendo en la conducta infractora pese a la advertencia de la autoridad), como un factor que determina el incremento de las sanciones (...).

GOMEZ APAC, Hugo y VERGARAY BÉJAR, Verónica. (2009). La potestad sancionadora y los principios del procedimiento sancionador. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Recuperado de https://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2275_potestad_sancionadora_veronica_vergaray_hugo_gomez.pdf

⁴⁶ **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.**

B. Valoración de atenuantes y agravantes (F)

1/ Siempre y cuando, a efectos de evitar duplicidad, la multa base no incorpore el valor del riesgo o daño a la vida estimado mediante el enfoque ad-hoc. Por otro lado, entendiéndose el riesgo como aquella situación en la que existe la posibilidad de ocurrencia de un evento incierto y que a la vez también lleve a un determinado resultado.

⁴⁷ **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.**

(...)

Así, en dicha comparación se verificará que la Multa Preliminar (M) no supere el tope establecido en el marco normativo para los procedimientos de protección al consumidor, según el artículo 110° del Código⁴⁸; caso contrario, debe limitarse el monto de la multa final al valor del tope establecido en la normativa.

—Aplicación al caso en concreto

134. En el presente caso, el procedimiento administrativo iniciado por la denuncia de la Asociación contra el Banco, por presunta infracción al Código, comenzó el 5 de agosto de 2025, fecha en que se notificó con la imputación de cargos al proveedor denunciado; por lo que sí corresponde aplicar la nueva graduación, metodología y factores para la determinación de las multas establecido por el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
135. Al respecto, se evidenció la existencia de la infracción administrativa cometida por el Banco, respecto a los hechos consistentes en que por política, no entrega a los consumidores una copia digital de los audios de sus reclamos cuando estos son solicitados, limitando a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar las grabaciones de llamada.
136. Cabe precisar que, de acuerdo con el marco teórico desarrollado anteriormente, para que un órgano resolutorio pueda utilizar el método basado en valores preestablecidos del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM deben cumplirse la totalidad de las siguientes

C. Ajuste de la multa según topes legales (determinación de la multa final M^*)

En este paso se analiza si la multa preliminar (M) se encuentra dentro del tope máximo establecido en el marco normativo de cada OR, el cual puede estar expresado en función del monto máximo a imponer en términos de Unidades Impositivas Tributarias (N°UIT) o en términos de un porcentaje máximo de los ingresos totales de la empresa infractora en el último año (%IT).

Así, el OR verifica que la multa preliminar (M) no supere el tope establecido en su marco normativo; en caso contrario, debe limitar el monto de la multa final al valor del tope establecido en su norma. De esa forma, la multa final a imponer (M^*) queda determinada conforme a la siguiente expresión:

$$(I) \quad M^* \cong \text{Mín}\{M, N^{\circ}\text{UIT}, \%IT\}$$

Donde Mín representa el valor mínimo de los elementos en consideración.

Es preciso señalar que los OR pueden aplicar medidas no monetarias razonables de mitigación o remediación, conforme a ley (como programas de compromisos, entre otros, que sean de implementación factible y monitoreable) de forma independiente a la multa (siempre que cuenten con habilitación legal para hacerlo). No obstante, también pueden evaluar aplicarlas de manera complementaria con el fin de asegurar los efectos disuasorios pertinentes para el cambio de las conductas y mitigar el riesgo de reincidencia.

48

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PUBLICADA EL 2 DE SETIEMBRE DE 2010, MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1308, PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores.

Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente. La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.

características dentro de una infracción (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años (ii) no daño ni puso en peligro la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor a nivel nacional.

137. De esta manera, de las conductas infractoras mencionadas, se desprende que estas habrían tenido un alcance a nivel nacional, considerando que la política utilizada por el proveedor denunciado abarca a la totalidad de usuarios en la medida que un reclamo puede ser interpuesto inclusive por administrados que no sean clientes de la empresa del sistema financiero
138. En este punto resulta necesario precisar que, si bien el método basado en valores preestablecidos estableció una metodología para aquellas infracciones vinculadas concretamente con el libro de reclamaciones, para su aplicación es necesario cumplir con la totalidad de las características precisadas en numeral 40, siendo que, en ausencia de alguno de los requisitos, dicha modalidad no podría ser empleada correspondiendo utilizar el “Método Ad-Hoc”.
139. Por lo tanto, y en la medida que, en el presente caso, dada la naturaleza de la conducta denunciada por la Asociación se ha determinado que la misma tendría un alcance geográfico a nivel nacional, para la graduación de la sanción de la infracción detectada, esta Comisión considera que corresponde graduar la sanción respectiva conforme al “Método Ad-Hoc” del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
- (i) **Sobre la multa por tener como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios (grabaciones de llamadas) de sus reclamos cuando estos son solicitados, lo cual limita a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar los audios que estén relacionados con sus reclamos.**

- **Beneficio ilícito**

140. Para este caso en particular, a fin de obtener el factor β se tomó en cuenta que la infracción determinada consiste en que el Banco tiene como política no entregar a los consumidores una copia digital de los audios de sus reclamos cuando estos son solicitados, limitando a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar las grabaciones de llamada
141. En ese sentido, de acuerdo con lo desarrollado en el marco teórico, esta Comisión considera que no es posible aplicar la estimación del factor β bajo el enfoque de beneficio ilícito, debido que este no puede ser cuantificado específicamente, en tanto la conducta sancionable no implica el ahorro o ganancia de un monto específico, ni la exoneración de costos por la asesoría legal ni informática. Motivo por el cual, el factor del beneficio ilícito no será tomado en consideración para la presente graduación de la sanción.
142. No obstante, se estima pertinente señalar que, pese a la inexistencia de un beneficio ilícito materialmente conmensurable, ello no impide que, para determinar la graduación de la sanción, en el presente caso, puedan evaluarse los otros criterios previstos en la normativa procedimental de protección al consumidor, como el perjuicio económico

causado o daño.

- ***Daño resultante de la infracción***

143. En el presente caso, para efectos de la graduación de la sanción, debe considerarse que el daño o perjuicio ocasionado por el denunciado consiste en no entregar a los usuarios a través de medios digitales copia de grabaciones de llamada, siendo necesario que se presenten a una agencia del Banco para poder hacer efectiva la escucha.
144. Así se tiene que, la práctica antes descrita afectó a los consumidores en la medida que estos no podrían acceder a los audios y grabaciones de llamada evidenciándose que el daño causado afecta potencialmente los intereses económicos de los consumidores y sus derechos básicos como tales.
145. En efecto, la conducta verificada genera en los consumidores desconfianza, en tanto estos no podrían tener acceso a las grabaciones de llamada en las que se consigna su voz, siendo que el Banco limita a los usuarios a acercarse a sus oficinas para escuchar los mismos sin la posibilidad de obtener una copia digital.
146. La accesibilidad a las grabaciones de llamada es fundamental para garantizar la transparencia entre la relación usuario y entidad financiera, siendo que, al restringir su acceso a través de meras transcripciones o la necesidad de acudir de manera presencial a las agencias, genera una desconfianza comercial válida frente a la empresa proveedora del servicio.
147. Por otro lado, resulta menester de esta Comisión valorar el hecho de que el Banco no impide, de manera total, el acceso a la grabación de los audios, toda vez que permite acudir a sus oficinas para poder hacer escucha de estos.
148. Más allá de las limitaciones evaluadas debido a la política implementada por el Banco, lo cierto es que con el trámite propuesto por la entidad financiera permite, de cierto modo, el acceso a los audios a los usuarios, por lo que corresponde que dicha situación sea tomada en cuenta al momento de calcular la sanción.
149. Así pues, esta Comisión estima que el perjuicio o daño resultante respecto de la infracción determinada en el presente resulta equivalente a un valor de dos con cincuenta (2,5) UIT, en tanto que, de conformidad con los argumentos antes señalados, la conducta desplegada por el denunciado afectó la confianza de los consumidores

- ***Probabilidad de detección***

150. En cuanto a la probabilidad de detección, en ambos casos, este Colegiado considera que aquella es de nivel alto, ello en la medida que la infracción es detectable a través de los canales de atención del Banco a través de los cuales difunden su política de no entregar los audios a través de medios digitales. En dicha medida, conforme al Cuadro 30 del Decreto Supremo corresponde otorgar un factor de 49,94%.
151. Si bien en su escrito de absolución la Asociación señaló que la probabilidad de detección

debería ser Baja o Media, lo cierto es que, a criterio de este Colegiado, la infracción materia de procedimiento puede ser detectada por cada usuario que solicite una copia digital del audio de las llamadas relacionadas a sus reclamos, por lo que corresponde desestimar lo alegado.

- **Multa Base**

152. Por lo expuesto, considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado y, adicionalmente, en aplicación del principio de razonabilidad que establece el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG⁴⁹, esta Comisión considera que la cuantía de la sanción a imponer debe ser lo suficientemente necesaria para desincentivar en forma efectiva que infracciones de esta naturaleza se repitan en el futuro.
153. Por ende, de acuerdo con lo expuesto esta Comisión considera que la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de cinco (5,00) UIT, lo cual es el resultado de haber dividido el factor (β) entre el factor (p), como se verifica a continuación:

Multa base

$$2,5 \text{ UIT} / 49,94\% = 5,00 \text{ UIT}$$

- **Agravante y atenuante**

154. De otro lado, para hallar la Multa Base (m) resulta necesario tomar en consideración los factores agravantes y atenuantes (F) aplicables al presente caso.
155. Respecto al primero, corresponde señalar que el criterio "Afectó el interés colectivo o difuso" resulta aplicable como agravante, en la medida que esta Comisión advierte que se vio afectado el interés colectivo de un grupo indeterminado de consumidores, el cual tiene un valor de 30%⁵⁰.

⁴⁹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Y PUBLICADO EL 25 DE ENERO DE 2019

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...)

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (...)

⁵⁰ DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 25 DE FEBRERO DE 2021.

(...)

B. Valoración de atenuantes y agravantes (F)⁵

156. En ese sentido, teniendo en cuenta el factor agravante antes descrito (F), la Multa Base (m) asciende a seis con cincuenta (6,50)⁵¹ UIT.
157. Ahora bien, la Asociación detalló otros procedimientos donde se le sancionó al Banco por la comisión del hecho infractor materia de controversia, por lo que solicitó se aplique como agravante.
158. Al respecto, esta Comisión cumple con señalar que de la revisión de las resoluciones a las que la parte denunciante hizo referencia, se advirtió que ello corresponde a situaciones individuales como tal, siendo que en el presente procedimiento se analizó la política del Banco de manera general.
159. Respecto a los factores atenuantes, en el presente caso no corresponde evaluación sobre ello, en tanto no se verificó la configuración de algún supuesto que los compone.

- **Multa Preliminar**

160. En ese sentido, teniendo en cuenta el factor agravante antes descrito (F) aplicado a la Multa Base (m), este Colegiado ha obtenido una Multa Preliminar (M) equivalente a seis con cincuenta (6,50 UIT).

Este segundo paso corresponde a la valoración de las circunstancias que pueden incrementar (agrarar) o reducir (atenuar) el monto de la multa base, a través del factor F. Para determinar el valor del factor F, los OR deben realizar el siguiente análisis:

- Definir si existen circunstancias agravantes o atenuantes que correspondan aplicar.
- En caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad (F = 1 o 100 %).
- En caso de verificar circunstancias agravantes o atenuantes (i), se debe establecer el porcentaje en que cada atenuante y/o agravante disminuye y/o aumenta, respectivamente, el valor de m. Para esto, se debe sumar todos los porcentajes (ii) y se le agrega la unidad (o 100%). Esto puede realizarse mediante la siguiente expresión:

$$(II) F = 1 + (f_1 + f_2 + f_3 \dots f_n) = 1 + \sum_{i=1}^n f_i$$

Donde n representa al número de circunstancias agravantes y atenuantes identificadas.

Cabe mencionar que las circunstancias atenuantes pueden reducir la multa base hasta en un 50% y que las circunstancias agravantes pueden incrementarla hasta en un 100%.

En caso el OR determine que el hecho infractor presenta algunas de las circunstancias agravantes o atenuantes que figuran en el Cuadro 2, debe considerar los valores señalados en dicho cuadro, en tanto sean compatibles con su marco legal especial. Por ende, pueden existir casos en los que el marco normativo establece circunstancias atenuantes o agravantes específicas y sus respectivos valores de reducción o incremento, en cuyo caso prima lo indicado en dicho marco normativo en consideración de su respectiva jerarquía, pero tratando de conciliar en lo posible dicho criterio con el presente Decreto Supremo.

Cabe señalar que los OR pueden considerar otras circunstancias atenuantes o agravantes adicionales a las que se presentan en el Cuadro 2, siempre que sean pertinentes de acuerdo con las características de cada caso en particular y en la medida que su marco legal especial se lo permita.

Cuadro 2
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES CON SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES DE AUMENTO Y REDUCCIÓN

(...)

Circunstancias agravantes	f _i
(...)	(...)
f6: Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso.	
1. No afectó el interés colectivo o difuso.	0%
2. Afectó el interés colectivo o difuso.	30%

⁵¹ Multa Base (5,00) + [Agravante (30% de 5,00) = Multa Preliminar (6,50)

- **Multa Final**

161. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, la Comisión considera que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M*) de seis con cincuenta (6,50) UIT.
162. No obstante, en este punto corresponde mencionar que, no se verifica que previamente la Comisión haya sancionado algún proveedor por la infracción en la que ha incurrido el Banco en el presente caso.
163. De esta manera, se generó una expectativa en las entidades bancarias, por lo que, en atención a este criterio, los proveedores del sector bancario-financiero acomodaron su práctica bajo la confianza legítima.
164. En efecto, el Título Preliminar del TUO de la LPAG señala que, en virtud del principio de Confianza Legítima⁵², las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.
165. De este modo, de la lectura integral de este informe, es posible advertir que el presente pronunciamiento modifica la confianza generada en las entidades bancarias, referido a la política implementada referida a no entregar a través de medios digitales copia de los audios de grabaciones de llamadas sostenidas entre los usuarios y el personal de la entidad.
166. En ese sentido, a criterio de esta Comisión, en virtud del principio de Confianza Legítima, considera que si bien correspondía sancionar al Banco una multa de seis con cincuenta (6,50) UIT; lo cierto es que, el presente pronunciamiento modifica la expectativa generada en los proveedores, por lo que corresponde imponer como sanción una amonestación a la entidad bancaria.
167. Si bien la Asociación señaló que en otros expedientes se sancionó al Banco por hechos similares, lo cierto es que las mismas corresponden a situaciones individuales como tal, siendo que en el presente procedimiento se analizó la política del Banco de manera general; motivo por el cual, corresponde desestimar lo alegado por la parte denunciante.

52

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019.

Título Preliminar. Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

168. En consecuencia, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación de los principios de Razonabilidad⁵³ y Confianza Legítima, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica en el Informe Final de Instrucción N° 0004-2026/CC1 esta Comisión considera que corresponde sancionar al Banco con una amonestación, por la infracción de los artículos 18° y 19° del Código.

Sobre las costas y costos del procedimiento

169. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807⁵⁴, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el interesado o el Indecopi.
170. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de la Asociación.
171. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la Asociación las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁵⁵.
172. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁵⁶.

⁵³ **DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 20 de marzo de 2017**

Artículo 246°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción.

(...)

⁵⁴ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO 807 y publicada el 18 de abril de 1996**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

⁵⁵ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁵⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La

173. Es pertinente informar que si la Asociación comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁵⁷.
174. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la Asociación podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi

175. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁵⁸.
176. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.

multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

57

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

58

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

177. En la medida que a través del presente pronunciamiento se declaró fundada en parte la denuncia contra el Banco, así como se le ha impuesto una sanción, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: declarar fundada la denuncia presentada por Asociación de Consumidores del Perú contra Scotiabank Perú S.A.A., por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado que el proveedor denunciado no entrega a los consumidores una copia digital de los audios de sus reclamos cuando estos son solicitados, limitando a los usuarios a acudir de manera presencial a sus agencias para escuchar las grabaciones de llamada.

SEGUNDO: ordenar a Scotiabank Perú S.A.A., en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con adecuar sus políticas internas con la finalidad de que cumpla con remitir a los usuarios copia digital de los audios de sus reclamos cuando estos sean solicitados, debiendo capacitar a su personal con la finalidad de poder atender expresamente el requerimiento de información efectuado por los consumidores.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el proveedor denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

TERCERO: sancionar a Scotiabank Perú S.A.A. con una amonestación, por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que se verificó que el proveedor denunciado no entrega a los consumidores una copia digital de los audios de sus reclamos cuando estos son solicitados, limitando a los usuarios a acudir de manera presencial a las agencias del Banco para escuchar las grabaciones de llamada.

CUARTO: ordenar a Scotiabank Perú S.A.A que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el proveedor denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: disponer la inscripción de Scotiabank Perú S.A.A en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁵⁹, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación⁶⁰, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida⁶¹.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.01.2026 23:13:32 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

⁵⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

“Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)”.

⁶⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

⁶¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.